

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2235/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสุตใจ เตียงาม กับพวก

จำเลย

นายสุตใจ เตียงาม จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 ประกอบมาตรา 84 จำคุกคนละ 3 ปี

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 6,72 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลย
ที่ 1 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นมาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลย
ที่ 1 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นมาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>